

개선 요구

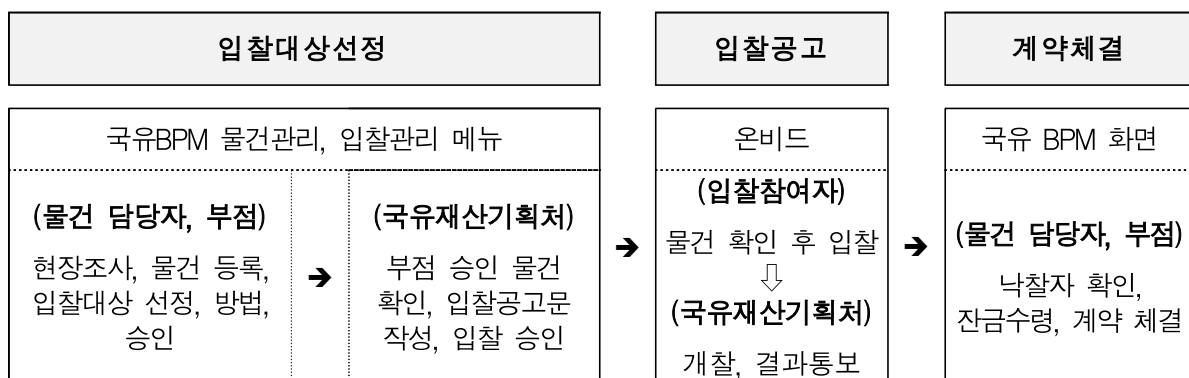
1. 제 목 : 국유재산 대부·매각 입찰 업무시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사, 대부·매각 등 입찰, 계약업무를 수행하고 있고

국유재산기획처는 같은 세칙 제24조 제1항 1호 및 6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 개선 등 관련 업무를 총괄하고 있는데, 국유재산의 대부·매각 입찰은 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에서 [그림 3]과 같은 절차로 처리되고 있다.

[그림 3] 국유재산 대부, 매각 입찰업무 처리 절차



나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제3조에서는 국유재산 관리, 처분의 기본원칙을 공공 가치와 활용가치를 고려하여 투명하고 효율적인 절차 등¹⁾을 따르도록 하고 있으며 국유재산의 사용을 허가하거나 처분할 때에는 같은 법 제31조 및 제43조에 따른 공고 후 일반경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제21조, 제22조에 따르면 수탁부동산을 일반경쟁 입찰로 대부·매각²⁾할 때에는 온비드를 이용하여 입찰관련 계약조건과 대상 재산의 정보 등을 제공하도록 하고 있다.

한편, 판례³⁾에 따르면 입찰공고는 청약의 유인, 입찰참가는 청약에 해당하고 입찰공고문은 계약의 내용이 되어 계약당사자에게 효력이 발생하는 것으로 정의하고 있다.

따라서, 국유재산을 입찰의 방법으로 대부·매각할 때에는 입찰참가 예정자가 입찰대상 재산의 정보를 충분히 확인할 수 있도록 입찰공고문과 온비드 시스템에 입력된 입찰조건, 재산활용 정보 등을 명확히 입력하고 공고된 입찰조건 등이 계약에 포함되도록 하는 등 국유재산이 적정하게 활용될 수 있도록 하여야 한다.

1) 그 외 취득과 처분의 균형, 국가전체의 이익에 부합하는 것이 기본원칙으로 정의됨

2) 국유재산을 매각하는 경우 세칙 제41조, 제54조에 따라 일반입찰을 원칙으로 대상 재산의 정보를 공고하도록 하고 있음

3) 78다317 판결(대법원 1978. 4. 11. 선고), 2005다41603 판결(대법원 2006. 6. 29. 선고)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 중 12개 지역본부에서 온비드를 통해 대부, 매각입찰을 실시한 국유재산 781건⁴⁾의 업무처리 현황을 점검한 결과

2023. 3. 27. 온비드에 대부입찰을 공고한 ‘경기도 포천시 ○○면 □□리 1008-1’(전, 3,900㎡) 소재 국유재산의 경우 ‘물건정보 세부 정보’ 화면에 재산의 위치와 부근현황 등의 정보를 기재하지 않고 입찰공고문과 달리⁵⁾ 가설건축물 설치가 불가능 한 것으로 안내되고 있고

2023. 3. 13. 온비드에 대부입찰을 공고한 ‘경기도 평택시 ○○○면 ◇◇리 507-1’(전, 80㎡) 소재 국유재산⁶⁾의 경우 [그림 4]와 같이 대상 재산의 사진이 등록되지 않은 것으로 확인되었다.

[그림 4] 대부 입찰 국유재산 온비드 등록 화면

□□리 1008-1 소재 국유재산 대부입찰 물건정보 세부 정보 화면	◇◇리 507-1 소재 국유재산 대부입찰 물건정보 정보 화면
“기재생략”	“기재생략”

4) 금년 중 실시한 대부·매각 입찰(매각 10회, 대부 9회)을 대상으로 점검함

5) 입찰공고문에서는 영구시설물 설치는 불가능하나 가설건축물의 경우 담당자와 협의를 우선하고 시설물의 종류에 따라 설치할 수 있도록 하고 있음

6) 최고가 방식으로 입찰을 실시(최초 대부로 1,195천 원)하였는데 2회 유찰 후 2023. 5. 11. 낙찰됨(대부로 900천원)

또한, 2023. 1. 30. 온비드에 매각입찰을 공고한 ‘○○ △△△△ 에프동 2층 213호’(근린생활 시설, 89㎡) 소재 국유재산의 경우 온비드 ‘물건정보 기타사항’ 화면에는 국유재산의 매각과 관련 없는 대부계약기간, 차년도 대부료 산출 기준 등의 정보가 [그림 5]와 같이 제공되는 등

[그림 5] 매각 입찰 국유재산 온비드 등록 화면

매각국유재산 물건정보화면	매각국유재산 기타사항 화면
“기재생략”	“기재생략”

[표 11]과 [별지 2] “대부·매각 입찰대상 국유재산 명세”같이 국유재산의 대부·매각 입찰정보 입력이 불철저한 사례 272건이 확인⁷⁾되었다.

[표 11] 국유재산 대부·매각 입찰현황 요약

(단위 : 필지)

순번	구 분	합 계 (A)=(B)+(E)	불철저 현황			적정 (E)	비 고
			소계 (B)=(C)+(D)	위치·상태 (C)	기타사항 (D)		
	합 계	781	272	24	254	509	
1	매각대상	140	28	-	28	112	
2	대부대상	641	244	24	226	397	6건 중복

7) 감사대상기간 중 대부입찰을 실시하고, 입찰내용에 가설건축물 설치가 불가하다고 안내한 재산 127건 중 19건은 민원이 지속되자 설치 가능한 가설건축물에 한정하여 설치를 승인한 것으로 확인

한편, 입찰참가 예정자가 온비드에서 입찰대상 국유재산을 조회하고 재산정보를 확인하기 위해 클릭하면 [그림 6]과 같이 물건 상세화면으로 연결되고 물건 세부 정보를 우선 접근할 수 있도록 되어 있는데

[그림 6] 국유재산 온비드 조회, 상세 화면

온비드 물건조회 화면	온비드 물건상세 화면
“기재생략”	“기재생략”

해당 화면에서 제공하는 정보는 국유재산 관리 담당자가 [그림 7]과 같이 국유BPM ‘물건정보’ 화면에서 입력한 내용이 그대로 등록, 제공 되고 있어 담당자가 잘못된 정보를 입력하는 경우에도 ‘온비드’ 화면에 노출될 수 있는 것으로 확인되었다.

[그림 7] 입찰대상 국유재산 관련 국유BPM등록 화면

국유BPM 입찰대상 선정 화면	국유BPM 입찰대상 물건정보 입력 화면
“기재생략”	“기재생략”

그런데, 국유BPM에서는 입찰대상 재산이 제공하는 정보의 범위를 일원화하지 않고 담당자의 판단, 확인에 의존⁸⁾하고 있어 동일한 지역 본부에서 입찰한 재산에 대해서도 [그림 8]과 같이 제공하는 정보의 편차가 크게 발생하고 있었고

국유재산 담당자들은 물건관련 정보보다는 입찰공고문의 관련 내용을 요약하여 물건 상세화면에 입력하는 경우가 다수인 것으로 확인되었다.⁹⁾

[그림 8] 입찰대상 국유재산 관련 국유BPM등록 화면

입찰대상 국유재산 상세화면	입찰대상 국유재산 상세화면
“기재생략”	“기재생략”

따라서, 국유재산 담당자가 잘못된 정보를 제공할 가능성을 줄이고 입찰대상 재산에 대해 제공하는 정보를 규격화¹⁰⁾하는 등 입찰참가 예정자들의 신뢰도를 높일 수 있도록¹¹⁾ 관련 시스템 등을 개선할 필요가 있다.

8) 국유재산기획처에 따르면 담당자가 입력한 내용을 입찰 전 확인하고 있음

9) 입찰참가 예정자들이 입찰공고문을 충분히 확인하지 않고 입찰에 참여하는 경우가 다수로, 재산관련 주요내용 보다는 입찰보증금 미반환, 입찰 후 계약체결일 등 계약관련 주요사항 기입을 우선함

10) 대부재산의 경우 대부목적 제한 여부, 대부면적, 가설건축물 설치 가능 여부, 대부료 산출 기준 등, 매각대상 재산의 경우 현장설명 일자, 장소, 무단점유 및 명도 여부, 측량정보 제공 여부 등

11) 정부의 국유재산활용 가치 증대에 맞춰 보다 많은 입찰참가를 유도할 필요가 있음

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과를 수용하면서 관련 시스템을 개선하여 업무를 철저히 수행하겠다는 의견을 전달하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 온비드를 통해 대부·매각 입찰되는 국유재산의 정보오류가 최소화 될 수 있도록 국유BPM 내 표준화된 문구를 삽입하거나 정보를 규격화 하는 등 관련 시스템을 개선¹²⁾하시기 바랍니다.
(개선)

12) 장기적으로는 동일한 화면에서 요약된 주요 정보 등을 확인할 수 있도록 시스템이 개선될 필요가 있음